

Informe de análisis

Generado el 2026-07-29 · MONTAi

Informe de Análisis del Contrato de Préstamo con IFC - Proyecto Araya

Introducción

Este informe analiza el Artículo V del contrato de préstamo entre el Grupo Bricket y la IFC, correspondiente a los compromisos particulares del prestatario. Se destacan las obligaciones afirmativas, negativas, de información y de seguros, así como la cláusula de nación más favorecida.

Compromisos Afirmativos

- **Existencia y Conducción del Negocio:** Mantener la existencia y derechos legales, y operar el negocio con diligencia.
- **Uso de Fondos:** Aplicar los fondos exclusivamente al proyecto según lo estipulado.
- **Contabilidad y Gestión Financiera:** Mantener un sistema contable que refleje la condición financiera.
- **Cumplimiento de Leyes:** Operar en cumplimiento de todas las leyes aplicables.
- **Requisitos Ambientales y Sociales:** Cumplir con todas las leyes y normas de desempeño aplicables.
- **Política Anti-Acoso y Protección Infantil:** Adoptar políticas dentro de los tres meses siguientes al contrato.

Compromisos Negativos

- **Pagos Restringidos:** No declarar ni pagar pagos restringidos sin aprobación.
- **Deuda Financiera Permitida:** Limitar la deuda financiera a lo estipulado en el contrato.
- **Transacciones de Derivados:** Prohibición de transacciones de derivados.
- **Gravámenes Permitidos:** Restricciones sobre la creación de gravámenes.

Requisitos de Información

- **Reportes Mensuales:** Entrega de reportes financieros y de operaciones mensuales.
- **Estados Financieros Anuales:** Presentación de estados financieros auditados anualmente.
- **Aviso de Incidentes:** Notificación de incidentes significativos dentro de tres días.

Requisitos de Seguros

- **Mantenimiento de Seguros:** Asegurar activos y negocios contra pérdidas asegurables.
- **Notificación de Reclamos:** Notificar prontamente cualquier reclamo significativo.

Cláusula de Nación Más Favorecida

La cláusula permite incorporar disposiciones más favorables de otras deudas financieras, a discreción de IFC. Se solicita excluir de esta cláusula la deuda existente con Alaver y la deuda local en pesos dominicanos.

Observaciones y Recomendaciones

- Los ratios financieros y metas de propiedad de mujeres están sujetos a negociación.
- Los plazos para notificación de incidentes son cortos; se recomienda asegurar que el SGAS pueda cumplirlos.
- Revisar la amplitud de la cláusula de nación más favorecida para evitar compromisos no deseados.

Este análisis proporciona una visión clara de las obligaciones y restricciones del prestatario bajo el contrato de préstamo, destacando áreas críticas para la gestión y cumplimiento efectivo del proyecto.